

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AULA RESUMO II

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AULA RESUMO II

ADM PÚBLICA

- DIRETA
 - União
 - Estados
 - DF
 - Municípios
 - desconcentração (divisão de competência dentro da mesma P.J, com a Criação de Órgãos, pautada na SUBORDINAÇÃO)
- AUTOTUTELA (controle Interno) - Legalidade/Mérito
 - Generalidade
 - Centralizada
- INDIRETA
 - Entes administrativos
 - Especialização
 - Outorga (Lei- Art.37,XIX,CF):
 - Transferência de titularidade
 - P.J.D. Público(Criadas por lei)
- Autarquias
 - Comuns
 - Especiais
 - Agências Reguladoras
 - Conselhos Profissionais
 - Associações Públicas (Consórcios Públicos)
 - Agências Executivas
- Fund. Públicas
 - P.J.D.Privado (Autorizadas por lei)
- Empresas Públicas
- Soc. Econ. Mista
- Fund. Públicas (LC define as áreas de atuação)

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA

Na descentralização externa, as empresas não integram a administração pública, mas permanecem vinculadas ao Estado.

1. PARA ESTATAIS

PJD privado (Entes de cooperação);

- a) Serv. Soc. Aut.;
- b) O.S.;
- c) O.S.C.I.P.;
- d) O.S.C.;
- e) Entes de apoio.



5m

2. DELEGATÁRIAS

Serviços delegados (Entes de colaboração, apenas execução);

- a) Concessionárias (Contrato);
- b) Permissionárias (Contrato/Ato adm);
- c) Autorizadas (Ato adm).

- Entidades Paraestatais

As entidades paraestatais são organizações que atuam paralelamente ao Estado, embora não façam parte de sua estrutura. Já as entidades estatais pertencem diretamente ao Estado e integram a administração pública.

- Espécies:
 - Serviços Sociais Autônomos;
 - Organizações Sociais – O.S.;
 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – O.S.C.I.P.;
 - Organização da Sociedade Civil – O.S.C.;
 - Entes de Apoio
- Características Gerais:
 - Terceiro Setor.

O Estado corresponde ao primeiro setor. O segundo setor é formado pelas organizações privadas, que desempenham atividades com fins lucrativos. Já o terceiro setor abrange entidades que não integram o Estado nem pertencem ao setor privado, atuando como um elo entre o poder público e o mercado, geralmente com foco em atividades de interesse social.



10m

- P.J.D. Privado;
- Sem fins lucrativos;
- Papel do Estado: Fomento.

O fomento consiste no incentivo oferecido pelo Estado a entidades que colaboram tanto com o setor público quanto com a iniciativa privada. Exemplos incluem o apoio ao SEBRAE, que promove cursos de aperfeiçoamento para a população, e ao SESC, que oferece atividades voltadas para o comércio. Essas entidades, conhecidas como paraestatais, contribuem para complementar as ações do Estado e do mercado.

O incentivo do Estado às entidades paraestatais pode ocorrer por meio de isenções tributárias ou pela destinação de recursos provenientes de tributos para determinadas atividades.

- Campo de atuação: Cooperação;
- Controladas pelo Estado (TC, MP etc.);
- Licitação: não são obrigadas*;
- Concurso público: não são obrigadas*.

Nas entidades paraestatais, tanto a aquisição de produtos e serviços quanto a realização de licitações ou concursos públicos exigem processos pautados pela transparência e pela moralidade.



DIRETO DO CONCURSO

01. (FCC/MPE-AM/AGENTE DE APOIO/ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO/2024) São conhecidas na Administração Pública como entidades paraestatais aquelas que

- a) atuam paralelamente ao Estado.
- b) integram a Administração Indireta.
- c) integram a Administração Direta.
- d) dependem financeiramente do Estado.
- e) têm composição de agentes privados e públicos, na mesma proporção.



As entidades paraestatais são as que atuam paralelamente ao Estado.



20m

02. (FGV/TJ-RR/ANALISTA JUDICIÁRIO/DIREITO/2024) Diogo estava estudando as questões atinentes à Administração direta e indireta, quando surgiu uma dúvida acerca do enquadramento das entidades do Terceiro Setor no âmbito da organização administrativa.

Ao aprofundar os seus conhecimentos, com vistas a responder a tal questionamento, Diogo verificou corretamente que as entidades do Terceiro Setor

- a) não integram a Administração direta nem a indireta, correspondendo ao mercado, de modo que devem ter finalidade lucrativa.
- b) integram a Administração direta, de modo que não possuem personalidade jurídica.
- c) integram a Administração indireta, juntamente com as sociedades de economia mista e empresas públicas.
- d) não integram a Administração direta nem a indireta, pois tem caráter privado, não podendo ser confundidas com as entidades administrativas.
- e) podem integrar a Administração direta ou indireta, a depender de sua personalidade jurídica, de direito público ou de direito privado, respectivamente.



- a) As entidades do terceiro setor não pertencem ao mercado, pois não atuam com fins lucrativos, estando voltadas para atividades de interesse social.
- b) As entidades do terceiro setor não integram a administração direta.
- c) As entidades do terceiro setor não integram a administração indireta.

As entidades do terceiro setor não integram a Administração direta nem a indireta, pois tem caráter privado, não podendo ser confundidas com as entidades administrativas.

- e) As entidades do terceiro setor não integram a administração direta.

03. (CESPE/CEBRASPE/CAPES/ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA/2024) Em relação à organização da administração pública, às entidades paraestatais e ao terceiro setor, julgue o item a seguir.

As entidades paraestatais são, em regra, criadas pelo Estado, porém a instituição de apenas algumas delas é autorizada por lei ou, pelo menos, depende de algum tipo de impulso estatal.



As entidades paraestatais não são criadas diretamente pelo Estado; embora possam receber seu incentivo e apoio, sua constituição ocorre de forma independente.

- Entidades Paraestatais
 - Serviços Sociais Autônomos

Os serviços sociais autônomos são frequentemente chamados de “sistema S”, embora existam serviços sociais autônomos que não se enquadram nesse sistema.

- Dependem de lei para serem instituídos (Criadas por particulares).
- Desempenham atividades de assistência ou treinamento a certas categorias sociais ou grupos profissionais.
- **Não prestam serviço público delegado pelo Estado**, mas sim atividade privada de interesse público (serviços não exclusivos do Estado).
- Parafiscalidade: transferência da possibilidade de cobrar tributos (capacidade tributária).
- CF. **Art. 240**. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

Na parafiscalidade, existem tributos que são cobrados e direcionados para o sistema “S”, com o objetivo de subsidiá-lo e permitir o cumprimento de suas atividades.

04. (CESPE/CEBRASPE/TEC-AC/ANALISTA MINISTERIAL/DIREITO/2024) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

Os serviços sociais autônomos recebem verba pública e estão sujeitos ao controle dos tribunais de contas, razões pelas quais eles são considerados integrantes da administração pública indireta.



Os serviços sociais autônomos não fazem parte da administração pública direta nem indireta.



25m

GABARITO

01. a

02. d

03. E

04. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
